ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:1225 /QĐ-UBND	*Bắc Giang, ngày* 10 *tháng 11 năm 2021*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án:
Khu dân cư thôn Nam Ngạn, xã Quang Châu, huyện Việt Yên

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai 2013, Luật Đấu thầu 2013; Luật Xây dựng năm 2014; Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014; Luật Đấu giá tài sản năm 2016; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020; Luật Nhà ở năm 2014; Luật Đầu tư năm 2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/02/2021 về hướng dẫn một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật nhà ở; số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quản lý chất lượng công trình; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều các nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường; số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; số 54/2021/NĐ-CP ngày 21/5/2021 quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường;

Căn cứ Quyết định số 65/QĐ-BXD ngày 20/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận Kết cấu công trình năm 2020; văn bản số 1717/BXD-KTXD ngày 17/5/2021 của Bộ Xây dựng về việc đính chính Quyết định số 65/QĐ-BXD ngày 20/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 06/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang các mục đích khác năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý và trình tự thực hiện đầu tư dự án khu đô thị, khu dân cư không sử dụng vốn nhà nước thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Thông báo số 88-TB/TU ngày 23/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

Căn cứ Thông báo số 634-TB/TU ngày 08/11/2021 của Thường trực Tỉnh ủy;

Theo đề nghị của UBND huyện Việt Yên tại Tờ trình số 406/TTr-UBND ngày 25/10/2021; của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 715/BC-SKHĐT ngày 08/11/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư thôn Nam Ngạn, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, với các nội dung như sau:

1. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà đầu tư.

2. Tên dự án: Khu dân cư thôn Nam Ngạn, xã Quang Châu, huyện Việt Yên.

3. Mục tiêu đầu tư dự án

a. Mục tiêu đầu tư

Đầu tư Khu dân cư thôn Nam Ngạn, xã Quang Châu, huyện Việt Yên hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên khu đất có diện tích khoảng 8,9439 ha theo Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được duyệt tại Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 18/3/2021.

b. Mục tiêu hoạt động của dự án:

Mục tiêu hoạt động	**Mã ngành theo VSIC** *(mã ngành cấp 4)*
1. Đầu tư, xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình nhà ở	4101, 4102, 4212, 4221, 4222, 4223
2. Kinh doanh bất động sản đối với phần nhà ở liền kề	6810

4. Quy mô đầu tư dự án

- Sơ bộ phương án xây dựng

+ Công trình hạ tầng kỹ thuật: Đầu tư xây dựng đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi ranh giới dự án theo quy hoạch chi tiết 1/500 được UBND huyện Việt Yên phê duyệt tại Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 18/3/2021 trên diện tích khoảng 8,9439 ha, bao gồm: Hệ thống giao thông, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp điện và chiếu sáng, thông tin liên lạc, khuôn viên cây xanh, bãi đỗ xe.

+ Công trình nhà ở: Xây thô hoàn thiện mặt tiền 63 căn nhà ở liền kề tại phân lô LK01 (14 căn), LK02 (15 căn), LK03 (20 căn), LK05 (14 căn) với quy mô 04 tầng 01 tum, diện tích xây dựng 6.063 m^2, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 30.315 m^2.

- Sơ bộ cơ cấu sản phẩm của dự án:

Cơ cấu sản phẩm của dự án bao gồm 183 lô đất ở liền kề với tổng diện tích 17.933 m^2, trong đó:

+ *Đất ở liền kề không xây thô:* 120 lô đất ở tại các lô đất LK04, LK06, và một phần LK03 (từ lô 21 đến lô 41), LK05 (từ lô 15 đến lô 31) với tổng diện tích 11.870 m^2.

+ *Đất ở liền kề có xây thô:* Xây thô hoàn thiện mặt tiền 63 căn nhà ở liền kề tại các phân lô có ký hiệu LK01 (14 căn), LK02 (15 căn), LK03 (20 căn), LK05 (14 căn) với quy mô 04 tầng 01 tum, diện tích xây dựng 6.063 m^2, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 30.315 m^2.

- Quản lý hạ tầng đô thị trong phạm vi dự án: Sau khi dự án hoàn thành, nhà đầu tư có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hạ tầng kỹ thuật được đầu tư xây dựng trong phạm vi 8,9439 ha dự án cho nhà nước quản lý.

- Quy mô dân số: Khoảng 720 người.

5. Vốn đầu tư của dự án

a. Tổng mức đầu tư của dự án (làm tròn): **229.836.750.000 đồng.**

(Hai trăm hai mươi chín tỷ, tám trăm ba mươi sáu triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng).

Trong đó:

- Chi phí bồi thường GPMB	21.750.995.000	đồng
- Chi phí Xây dựng	169.686.072.000	đồng
- Chi phí thiết bị	2.568.998.000	đồng
- Chi phí quản lý dự án	3.132.736.000	đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư	7.904.635.000	đồng
- Chi phí khác	5.257.190.000	đồng
- Chi phí dự phòng	19.536.124.000	đồng

b. Nguồn vốn, cơ cấu nguồn vốn của dự án

- Vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư (30%): 68.951.025.000 đồng;

- Vốn vay thương mại và vốn huy động hợp pháp khác (70%): 160.885.725.000 đồng.

c. Dự kiến tiền sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước: 46.317.388.000 đồng.

6. Thời gian hoạt động của dự án

Thời gian hoạt động của dự án không quá 05 năm kể từ ngày được cấp có thẩm quyền chấp thuận nhà đầu tư.

7. Địa điểm, ranh giới, diện tích thực hiện dự án

- Địa điểm: Xã Quang Châu, huyện Việt Yên.

- Ranh giới dự án:

+ Phía Bắc: Giáp đất nông nghiệp hiện trạng thôn Nam Ngạn;

+ Phía Nam: Giáp đất nông nghiệp và dân cư hiện trạng thôn Nam Ngạn;

+ Phía Đông: Giáp đường gom Quốc lộ 1A;

+ Phía Tây: Giáp ruộng trồng sen thôn Nam Ngạn.

- Diện tích đất thực hiện dự án: 8,9439 ha.

8. Tiến độ thực hiện dự án

- Thời gian hoàn thành các thủ tục về đất đai, xây dựng và thi công xây dựng công trình 36 tháng kể từ ngày có quyết định chấp thuận nhà đầu tư (hoàn thành các thủ tục về đất đai, xây dựng và thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật là 24 tháng, thi công công trình nhà ở liền kề xây thô là 12 tháng).

- Hoàn thành dự án và đi vào hoạt động: Từ tháng thứ 37 kể từ ngày có quyết định chấp thuận nhà đầu tư đến hết thời hạn hoạt động của dự án.

9. Phương thức giao đất

- Giao đất: Giao đất cho chủ đầu tư thực hiện dự án theo phương thức giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với toàn bộ 183 lô đất ở liền kề mới tại các ô đất từ LK01, LK02, LK03, LK04, LK05, LK06 (trong đó có 63 lô đất ở liền kề xây thô tại dãy LK01, LK02, LK03, LK05) với diện tích khoảng 17.933 m^2. Trình tự, thủ tục giao đất, thu tiền sử dụng đất được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và của UBND tỉnh.

- Chuyển nhượng quyền sử dụng đất: Chủ đầu tư chỉ được phép kinh doanh, chuyển nhượng theo quy định phần diện tích đất ở liền kề khi đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định của Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản và các quy định khác có liên quan.

10. Đất và các công trình hạ tầng được chuyển giao cho nhà nước

Bao gồm toàn bộ các hạng mục công trình còn lại trừ các lô đất ở liền kề (từ LK01 đến LK06) với diện tích khoảng 17.933 m^2 theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt tại Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 18/3/2021 của UBND huyện Việt Yên.

- Đất và công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt, gồm: San nền, đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải, trạm xử lý nước thải, hệ thống cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc, Đất cây xanh (CX), cây xanh cách ly (CXCL), đất mặt nước (MN1, MN2), bãi đỗ xe (P), hạ tầng kỹ thuật (HTKT).

- Đất quy hoạch xây dựng các công trình: Thương mại (TM).

Chủ đầu tư bàn giao các loại đất trên cho nhà nước sau khi hoàn thành các công trình hạ tầng của dự án để nhà nước đầu tư, quản lý, sử dụng và thực hiện nghĩa vụ bảo hành công trình theo quy định.

11. Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư: Dự án được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của pháp luật hiện hành.

12. Các nội dung khác: Theo Báo cáo số 715/BC-SKHĐT ngày 01/11/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, hồ sơ pháp lý kèm theo.

Điều 2. UBND huyện Việt Yên có trách nhiệm tổ chức các công việc theo đúng quy định của nhà nước.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế tỉnh; UBND huyện Việt Yên và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PTC UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh:
  + LĐVP, TKCT, TH, KTN,TN;
  + Lưu: VT, XD.Tuấn.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Thế Tuấn